

1500822-08.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2089132/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 24004480 -

CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2089132 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HUÉLTON FERREIRA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

5ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500822-08.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500822-08.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2089132/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 24004480 -

CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2089132 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HUÉLTON FERREIRA GUIMARÃES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Vistos.

HUELTON FERREIRA GUIMARÃES está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da lei 11.343/06, porque, de acordo com a denúncia, nas circunstâncias de tempo e espaço nela descritas, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 58 invólucros de plástico, com massa líquida de 93,780g, da substância entorpecente denominada TETRAHIDROCANABINOL (THC), princípio ativo do vegetal "Cannabis Sativa L", vulgarmente conhecida como "MACONHA", conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11, laudo de constatação de fls. 17/18, fotografias de fls. 12/15 e exame químico-

toxicológico de fls. 52/53.

Notificado (fls. 72), o réu ofereceu defesa prévia (fls. 74/77) e foi recebida a denúncia (fls. 80/83).

Durante a instrução, inquiriu-se uma testemunha e interrogou-se o réu.

Ao final, as partes debateram, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação da atenuante da confissão, incidência do redutor em seu patamar máximo, fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está provada pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição e apreensão (fls. 11), fotografias (fls. 12/15), laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 17/18 e 52/53) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria do réu também é certa.

A testemunha Andrey Oswaldo Bueno da Silveira, policial militar, disse que estava em patrulhamento quando avistou um indivíduo saindo de um matagal e quando ele avistou as motocicletas da ROCAM, apresentou nervosismo e lançou um objeto na mata. Foi abordado e seu colega de farda adentrou ao matagal e localizou uma sacola contendo entorpecentes em seu interior. Mediante busca pessoal foram localizadas mais drogas e uma quantia em dinheiro. Não conhecia o indiciado. Indagado sobre os fatos, informalmente o indiciado confessou os fatos.

Interrogado em juízo, o réu Huelton Ferreira Guimarães confessou os fatos. Disse que possuía as drogas para venda, pois estava passando necessidades. Foi a primeira vez que pegou drogas para praticar a mercancia. Está arrependido.

Pois bem.

A sua confissão foi amplamente corroborada pela prova oral produzida em juízo.

Em seu interrogatório judicial, o réu admitiu a prática do tráfico de drogas por necessidades financeiras.

Ademais, a prova testemunhal corrobora a confissão do réu, confirmando a apreensão da droga arremessada por ele, consistente em várias porções de maconha.

Está incurso o réu, destarte, no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo, portanto, ao cálculo das penas.

Na primeira fase, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, em que pese a confissão do réu, tal atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Não há agravantes. Por fim, na terceira fase, é aplicável ao caso o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois estão presentes os requisitos objetivos da benesse. O réu é primário, não registra antecedentes criminais e não há prova de que se dedique habitualmente a atividades criminosas, nem de que integre organização criminosa. Assim, considerando-se que o Supremo Tribunal Federal, atribuindo repercussão geral ao Tema nº 712, firmou sua jurisprudência no sentido da impossibilidade de se considerar a quantidade e a natureza da droga na primeira e na terceira fases de dosimetria da pena, e à míngua de outros critérios, neste caso concreto, para se dimensionar a fração a ser aplicada, reduzo a pena em 2/3 (dois terços), o que resulta em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Não há causas de aumento.

O valor do dia-multa será o mínimo legal, por ausência de maior conhecimento da capacidade econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, conforme autoriza o art. 33, § 2º, c, do CP.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva para condenar o réu HUELTON FERREIRA GUIMARÃES, qualificado a fls. 20, às penas de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, de valor unitário mínimo, por incurso no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

A pena privativa de liberdade aplicada comporta substituição por restritiva de

direitos, nos termos do art. 44 do CP.

Assim, com fulcro no §2º do dispositivo legal citado, substituo-a por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviço à comunidade pelo tempo da pena paliçada.

O descumprimento injustificado da pena alternativa importará sua reconversão em pena privativa de liberdade.

Custas pelo réu, conforme Lei Estadual n. 11.608/03.

Publicada em audiência.

Registre-se e cumpra-se.

Ribeirão Preto, 17 de novembro de 2022.

Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA